PENSE-BÊTE · RAPPORT ET STRATÉGIE

Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude

19-55 PLF 2027 - Document de politique transversale, lutte contre l'évasion fiscale et la fraude — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La DGFiP vise 50 % de ses contrôles via le datamining et l'IA.
2. L'ONAF, créé le 1er mai 2024, fusionne les enquêtes douanières et fiscales graves.
3. La feuille de route 2023-2027 vise 5 Md€ cumulés de redressements de cotisations sociales sur le quinquennat.

Cadre juridique, stratégique et financier

Notion	À retenir
Fondements légaux	**Article 128** de la loi n° **2005-1720** du **30/12/2005** (LFR 2005), modifiée par les lois n° **2019-1479** et **2023-1322** ; un des **15** DPT annexés au **PLF**.
Plan de mai 2023	Feuille de route **2023-2027** : **35 mesures** ; fraude sociale : doubler les redressements (**5 Md€** cumulés) ; **1500** emplois DGFiP (**555** en contrôle fiscal sur **780** créés en 2023-2025).
Structure budgétaire LOLF	**P156** (DGFiP), **P302** (douane), **P218** (pilotage) ; crédits en **AE** et **CP** (art. **8** LOLF) ; indicateurs de performance.

Stratégie et opérations de la DGFiP

Notion	À retenir
Modernisation et ciblage	Objectif : **50 %** des contrôles via **datamining** et **IA**. Méthodes : **CSP**, vérifications sur place et **ESFP** pour les particuliers. Accompagnement des **PME**.
Contrôle international	Priorité **DVNI** (multinationaux) : **prix de transfert** et directives **DAC7** (plateformes) / **DAC8** (crypto-actifs). Utilisation de la norme **CRS** et de l'**abus de droit fiscal**.
Volet répressif	Dénonciation obligatoire (**art. L. 228 LPF**) si rappels **> 100 000 €** avec **80 %** de pénalités. **ONAF** (depuis **01/05/2024**) et **CJIP** (amende jusqu'à **30 %** du CA moyen).

Action de la DGDDI en matière douanière et énergétique

Notion	À retenir
Orientations stratégiques	Protection du territoire et sécurisation de la frontière UE. Adaptation aux flux du **e-commerce** : **TVA** dès le **premier euro** à l'importation ; fiscalités spécifiques (**TICPE**, **TGAP**, alcools, tabacs).
Répression et Cyberdouane	Lutte contre les trafics de tabac et contrefaçons. Le service **Cyberdouane** assure une veille sur **Internet**, le **Darknet** et les **réseaux sociaux**.
Ancrage judiciaire	Création de l'**ONAF** le **1er mai 2024** (fusion enquête douanière/fiscale). Partenariat avec le **Parquet européen** contre les carrousels de **TVA**.

Lutte contre la fraude aux cotisations et le travail illégal

Notion	À retenir
Cadre et pilotage	Valeur **constitutionnelle** (décisions **2010-622 DC** et **2019-789 QPC**). Pilotage : **ACOSS**/**URSSAF** (régime général) et **CCMSA** (agricole). Accès direct aux fichiers **PATRIM**, **FICOBA**, **FICOVIE** et **BNDP**.
Action de la DGT	Réprime le **travail dissimulé**, le **marchandage** et le **prêt illicite**. Sanctions : **redressement forfaitaire**, annulation des exonérations, refus des aides, **fermetures administratives** et transmission de **PV** au procureur.
Résultats et sécurité	Objectif : passer de **1 Md€** à **2 Md€**/an (fin quinquennat) pour **5 Md€ cumulés**. Concours : **Police judiciaire**, **Gendarmerie** (traite d'êtres humains) et **DNPAF** (titres de travail/documents).

Objectifs financiers du plan gouvernemental

1 Md€
rythme annuel actuel (environ)
—

2 Md€
rythme annuel visé
d'ici la fin du quinquennat

5 Md€
montant cumulé visé
—

Coordination, action territoriale et performance

Notion	À retenir
MIAF	Assure la coordination nationale (décret n° **2020-872** du **20 juillet 2020** et circulaire n° **6263/SG** du **27 avril 2021**) ; élabore les feuilles de route et harmonise le **droit de communication**.
CODAF	Réponse de proximité par département (préfets, procureurs, directeurs locaux) ; opérations conjointes ciblant le **bâtiment**, la **restauration nocturne**, le **gardiennage**, le **travail saisonnier agricole** et les **salons de coiffure**.
Indicateurs	Mesure l'efficacité via les programmes **P156** (indicateur **P156-11661-13346**) et **P302** (indicateurs **P302-20129-17907** et **P302-20130-17909**) ; bilan consolidé des droits rappelés et fraudes évitées.

Pièges et confusions

⚠ Croire que tout redressement est dénoncé au procureur : il faut des droits supérieurs à 100 000 euros assortis de pénalités de 80 %.
⚠ Croire que la signature d'une CJIP emporte déclaration de culpabilité.
⚠ Penser que l'exercice du droit de communication bancaire nécessite une autorisation judiciaire préalable.
⚠ Oublier que la responsabilité solidaire du donneur d'ordre peut être engagée sans preuve de complicité directe.
⚠ Confondre la durée maximale de fermeture administrative d'un établissement par le préfet (3 mois) avec une autre durée.
⚠ Ignorer que les officiers de douane ou de fiscalité judiciaire de l'ONAF agissent sous la direction exclusive des procureurs et des juges d'instruction.

Sigles et définitions

DPT Annexe au projet de loi de finances présentant les objectifs et moyens d'une politique interministérielle.
LOLF Cadre juridique du budget de l'État organisant les crédits en missions, programmes et actions.
CJIP Transaction pénale proposée par le procureur à une personne morale comportant une amende d'intérêt public.
FICOBA Fichier centralisant l'ensemble des ouvertures de comptes bancaires des personnes physiques et morales.
MIAF Organisme qui anime et coordonne la politique nationale de lutte contre les fraudes aux finances publiques et sociales.
CODAF Comités départementaux co-présidés par les préfets et procureurs pour coordonner l'action locale.

Auto-test

1. À partir de quel montant et quel taux de pénalités la dénonciation obligatoire au procureur s'applique-t-elle ?
2. Quelle est la date de création de l'ONAF ?
3. Quel organisme pilote le réseau des URSSAF ?
4. Que permet de faire le fichier PATRIM ?
5. Quelle est la durée maximale d'une fermeture administrative pour travail dissimulé ?

Réponses : **1.** Plus de 100000 euros et 80 pour cent de pénalités. · **2.** 1er mai 2024. · **3.** L'ACOSS. · **4.** Évaluer la valeur vénale des biens fonciers. · **5.** Trois mois.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.